

0005361-11.2018.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ERICK NEVES ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

ERICK NEVES ANTONIO, qualificado nos autos, praticou, em tese, o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima prevista é de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, . - Jardim São Silvestre

CEP: 19902-610 - Ourinhos - SP

Telefone: (014) 3512-3038 - E-mail: ourinhos2cr@tjsp.jus.br

0005361-11.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005361-11.2018.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ERICK NEVES ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

ERICK NEVES ANTONIO, qualificado nos autos, praticou, em tese, o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima prevista é de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade (art 28, §3º), sendo o prazo prescricional de 02 (dois) anos conforme art. 30 da citada lei.

O fato ocorreu em 08 de agosto de 2018 (fls. 13), não havendo causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Assim, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, que ocorreu em 07 de agosto de 2020, tornando-se inviável a persecução penal.

Desta forma, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ERICK NEVES ANTONIO, qualificado nos

autos, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, e art. 30 da Lei 11.343/06, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Havendo defensor nomeado nos autos, que tenha atuado no feito, arbitro honorários em conformidade com o convênio firmado pela Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ourinhos, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA